

עגלה ערופה – קרבן או טקס?

אשר טרגין

פתיחה: שתי דמויות לעגלה הערופה

מצוות עגלה ערופה (דברים כא, א-ט) מעוררת שאלה יסודית שממנה מסתעפים רוב פרטי דיניה: האם העגלה הנערפת היא קרבן של ממש, בעל קדושה ככל קרבן אחר, או שמא היא טקס טהרה וכפרה שונה במהותו מעולם הקרבנות – קרוב יותר לטהרה מטומאה מאשר להקרבה? במאמר זה אבקש לעקוב אחר מתח זה דרך כמה מסוגיות המצווה, ולהראות כיצד הוא חוזר ומופיע בצורות שונות: בזהות הזקנים המשתתפים, בדיני פסילת העגלה, ובגדרי הכפרה עצמה.

כבר בשאלת תחולת המצווה ניכר המתח: האם עגלה ערופה נוהגת רק כאשר הנרצח יהודי, או גם כאשר מדובר בגוי? הדבר תלוי, כפי שמראה השרידי אש בחלק יורה דעה, בהבנת שורש החובה – האם היא נובעת מדין דאגת העיר לביטחון תושביה (ואז ייתכן שתלויה בזהות הנרצח), או מדין כבוד הבריות כלפי הגופה שנמצאה (ואז אינה תלויה בכך כלל). השרידי אש אף מקשר זאת במפורש להשוואה בין העריפה כפעולה המטהרת מטומאה, לבין העריפה כפעולה בעלת אופי קרבני.

חלק א': עגלה כקרבן מול עגלה כטקס

ניצנים לאותו מתח מצויים כבר בשאלת עיקר המצווה. מתוספות בסנהדרין (יד). משמע שעיקר המצווה הוא במדידת המרחק לעיר הקרובה, ולא בעריפת העגלה עצמה – ואולי משום כך דווקא לפעולת המדידה, שיש בה חישוב, נדרשים דיינים, ולא לעריפה עצמה. אם עיקר המצווה במדידה, מסתבר יותר שמדובר בהליך משפטי-חברתי של קביעת אחריות, ולא בהקרבה במובנה הרגיל.

שאלה זו – האם לראות בעגלה קרבן קדוש, או פרה סתם המשמשת לטקס – עולה גם ממחלוקת רבא ואביי בסנהדרין. הגמרא שם דנה אם אפשר ללמוד דין "שמנה" (השבחת הבהמה) מעגלה ערופה, וההסבר למחלוקתם נעוץ בשאלה אם יש לראות את העגלה כבעלת קדושה של ממש. אנו יודעים שהעגלה אסורה בהנאה, ומדין זה עצמו למדים דינים נוספים של איסורי הנאה – משום שהעגלה עצמה קדושה. ואמנם, הרמב"ם (ספר המצוות, לאו קפא) והרמב"ן נחלקו אם למנות את עגלה ערופה בכלל מצוות איסורי הנאה, ואף בדבר נוסף: הרמב"ם לא מנה את איסור העבודה באדמת ה"נחל איתן" כמצווה נפרדת, בניגוד לספר החינוך. מדוע?

נראה לי שאפשר לייחס את שתי הגישות הללו לשתי תפיסות שונות במטרת עגלה ערופה. תפיסה אחת רואה בה אמצעי לעורר את רגשות העם ולסייע במציאת

הרוצח — טקס חברתי-ציבורי; והתפיסה השנייה, כדעת הרמב"ן (על אתר), רואה בה כפרה של ממש על חטא הדם השפוך, בדומה לקרבנות כשעיר המשתלח ופרה אדומה. הרמב"ן אף מקשה על הרמב"ם מכל הדינים המיוחדים המצויים בעגלה ערופה — דינים המרמזים, לדעתו, שמדובר במעשה קרבני של ממש, לא רק בטקס חברתי.

שני הפנים של הכפרה: יסוד נוסף לתפיסה הכפולה מצוי בשני מקורות שונים ללימוד איסור ההנאה בעגלה. בהוריות לומדים את איסור ההנאה מ"וְעָרְפוּ שָׁם" — כלומר, מעצם פעולת העריפה; ואילו במסכת עבודה זרה מתייחסים לפן אחר של העגלה — משום שנאמרה בה כפרה כבקדשים. תוספות מסבירים שנדרש פסוק אחד לפני המיתה ופסוק אחד לאחריה, ומכאן שיש לעגלה הערופה שני פנים מובחנים: פן טקסי-מטהר, המתמצה בפעולת העריפה עצמה, ופן קרבני-מכפר, הנלמד מהשוואתה לקדשים.

חלק ב': הזקנים — נציגי העיר או נציגי האומה?

מתח דומה עולה בשאלת זהות "הבעלים" של העגלה — הזקנים המשתתפים בטקס. הגמרא במכות (י.) מביאה מחלוקת רב אמי ורב אסי אם עיר שאין בה סנהדרין חייבת להביא עגלה. תוספות שם מוסיפים שכאשר מכריעים בין שתי ערים סמוכות למי מהן קרוב יותר החלל, נעזרים בקריטריון קיומה של סנהדרין. מחלוקת זו נראית תלויה בשאלה מהותית: עד כמה רואים אנו את הזקנים כ"בעלים" ממש על הבהמה המובאת?

שאלה זו מהדהדת גם בדינים אחרים הדורשים בית דין דווקא: בן סורר ומורה, וקליטת רוצח בעיר מקלט. מדוע נדרש בית דין בכל אלה? אולי משום שרק כאשר קיים בית דין, מוטלת אחריות רשמית — עליהם לכפר. אם נבין שכפרת העגלה מגיעה בעצם ככפרה של כלל העם על הרוצח שלא נתפס, ייתכן שנראה אותה יותר כטקס — כזה שאינו תלוי דווקא בקיום בית דין פורמלי, אלא בייצוג הציבור על ידי מנהיגיו. גם המשנה בסוטה (מה.) תומכת בכך שהעגלה נושאת ממד ציבורי-ייצוגי מובהק: אפילו כשנמצא החלל בעליל קרוב לעיר מסוימת, עדיין יש למדוד את המרחק, שכן קיימת מצווה בעצם המדידה — לא רק תוצאה מעשית של קביעת האחריות.

ואמנם, בתהליך העגלה משתתפים שני סוגי זקנים — זקני ירושלים וזקני העיר עצמה — ומכאן מתבטא במפורש הממד הכפול: מצד אחד עניין לאומי-כללי, ומצד שני עניין מקומי-עירוני.

חלק ג': השלכות בדיני העריפה

תפיסה כפולה זו – עגלה כקרבן מול עגלה כטקס – מתבטאת גם בפרטי דיני העריפה עצמם. הלכה תמוהה לכאורה קובעת שמום אינו פוסל בעגלה, בניגוד לרוב הקרבנות. אם העגלה הייתה קרבן רגיל, היה מקום לצפות שדיני המומים הפוסלים בקרבנות יחולו עליה במלואם – אך אם היא טקס בעל דין עצמאי, מובן מדוע דיני המומים הרגילים אינם חלים עליה.

הלכה נוספת אוסרת שהעגלה תסחוב עול – בדומה לפרה האדומה. אלא שרב יהודה בשם רב מבחין בין עול הפרה האדומה, החמור יותר, לבין עול העגלה, שדינו מיקל יותר – כלומר, יש שני טעמים שונים לפסול העול בשני המקרים. הגמרא מבארת שמדובר במחלוקת תנאים באשר למקור הלימוד לפסול – ונראה שגם מחלוקת זו נעוצה בשאלת היסוד: כיצד יש לראות את מהות עגלה ערופה – כדומה לפרה אדומה (טקס טהרה) או כדומה לשאר הקרבנות.

הלכה נוספת התומכת בייחודה של עגלה ערופה כדין תורה עצמאי, שאינו נספח לדיני קרבנות רגילים: "אין מקדרין לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה, מפני שהן של תורה" (עירובין לה:). – כלומר, מדידת המרחקים במצוות אלה נעשית באופן מדויק, ולא בעיגול משוער, מפני שמדובר בגדרים שנקבעו מפורשות בתורה עצמה, ואינם ניתנים להקלה כדוגמת מדידות דרבנן.

הלכה נוספת מלמדת על מהות הכפרה שבעגלה: "המקדש בעגלה ערופה – לא קידש" (קידושין נו:). – כלומר, אין ביכולתו של אדם לקדש אישה בעגלה ערופה, שכן אין בה שווי ממוני הניתן להקדשה. רבי ינאי מבאר שהטעם לכך הוא שנאמרה בעגלה כפרה, כבקדשים – ומכאן שאף שאיננה שווה ממון להקדשה, יש בה ממד קרבני-כפרתי מובהק, השולל ממנה מעמד של ממון רגיל.

סיום: מחלוקת בדבר החלל

לבסוף, גם ביחס לחלל עצמו – הנרצח שנמצא – מצינו מחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים מתי מודדים אליו: האם דווקא כשנמצא בשדה פתוח, או שדי בכך שיהיה מת בלבד. גם מחלוקת זו תלויה, ככל הנראה, בהבנות השונות של שורש חטאם – האם המצווה נועדה לטפל בממד הביטחוני-חברתי של מציאת הרוצח (ואז יש משמעות לזירת המציאה הפתוחה), או שהיא נועדת לכפר על עצם שפיכות הדמים (ואז העיקר הוא זיהוי הקרבן עצמו, לא נסיבות מציאתו).

כך, בעיון בסוגיות המצווה – מן השאלה למי היא נוהגת, דרך מהות הכפרה, זהות הזקנים, ופרטי דיני הפסילה – עולה שוב ושוב אותו מתח יסודי בין שתי תפיסות: עגלה ערופה כקרבן קדוש הבא לכפר על חטא, ועגלה ערופה כטקס חברתי-ציבורי הבא לעורר את העם ולטהר את הארץ מדם נקי.